RECIBIDO
Día 04/08/2025 Hora 10:30

ORDENANZA Nº 8.222

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°.- RATIFÍCASE en todas sus partes el Contrato de Comodato celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada en este acto por el Sr. Intendente Eduardo Luis Accastello y el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Territorio Agustín Turletti Mino, y por la otra parte, el **MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO** del Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por la Sra. Ministra Liliana Rosa Montero, con fecha 28 de junio de 2025, el cual se adjunta como Anexo I y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Ab. JONATHAN N. GASCÓN
SECRETARIO HABILITADO
Concejo Deliberante

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

Ab. JUAN PABLO INGLESE
PRESIDENTE
Concejo Deliberante

CONTRATO DE COMODATO

Entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada en este acto por el Sr. Intendente, Eduardo Luis Accastello y el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Territorio, Agustín Turletti Mino, con domicilio legal en calle Mendoza N° 899 de la ciudad de Villa María, en adelante **"LA MUNICIPALIDAD"**, por una parte; y por la otra, el **MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO**, representado en este acto por la Sra. Ministra Liliana Rosa Montero, con domicilio legal en calle Gral. Alvear Nº 15 de la ciudad de Córdoba, en adelante **"EL MINISTERIO"**; ambos con facultades suficientes para suscribir el presente CONTRATO DE COMODATO, en los términos del artículo 12° de la Ley N°10.580 y su Decreto Reglamentario N°927/19, sujeto a las condiciones y cláusulas siguientes:

PRIMERA – Objeto: **"EL MINISTERIO"** entrega a **"LA MUNICIPALIDAD"** en Comodato el inmueble de propiedad de la provincia de Córdoba, ubicado en Calle Parajón Ortiz N° 800 de la Ciudad de Villa María, identificado bajo Nomenclatura Catastral N° 16-04-22-02-02-036-025 y 16-04-22-02-02-036-026, consistente en un espacio total de 404.00 m2, conforme surge de los registros de la Dirección de Catastro Córdoba.

SEGUNDA - Destino: **"LA MUNICIPALIDAD"** acepta el inmueble cedido en comodato, en el estado en que se encuentra, asumiendo el carácter de simple tenedor del inmueble; y se compromete a acondicionarlo y otorgarle un uso público en beneficio de toda la comunidad, exclusivamente a la instalación de un espacio destinado a desarrollar actividades para Personas Mayores y atención directa a vecinos y vecinas del sector a través de un "MUNICERCA", no pudiendo ser destinado a otro fin que el expresamente convenido. Asimismo, **"LA MUNICIPALIDAD"** acepta que serán de su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad, todas las adecuaciones edilicias e instalaciones que estime convenientes para el cumplimiento de sus fines, las cuales deberán contar con la previa comunicación fehaciente a **"EL MINISTERIO"**.

TERCERA – Adecuación - Mantenimiento – Mejoras: **"LA MUNICIPALIDAD"** deberá realizar por su cuenta, cargo y responsabilidad, todas las modificaciones edilicias del

inmueble cedido en Comodato, a fines de que sea apto para el uso detallado en la cláusula Segunda del presente, requiriendo de su comunicación fehaciente y previa a **"EL MINISTERIO"**. Dichas modificaciones no podrán consistir en la demolición de edificaciones, como así tampoco, en cualquier otra alteración sustancial del inmueble, debiendo asegurarse el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas y estructurales que respeten la seguridad e higiene de los ciudadanos. Todas las mejoras necesarias y útiles que se realicen sobre el inmueble, como los frutos y productos que devenguen, quedarán incorporados al predio y a favor del inmueble, sin que ello genere derecho resarcitorio alguno a favor de **"LA MUNICIPALIDAD"**. Asimismo, **"LA MUNICIPALIDAD"** es responsable de toda acción concerniente al mantenimiento, aprovechamiento y conservación del inmueble incluyendo a las obras y/o mejoras que se realicen sobre el mismo, sin derecho a requerir resarcimiento o compensación económica alguna a **"EL MINISTERIO"**.

CUARTA – Gastos y servicios: **"LA MUNICIPALIDAD"** se hará cargo de los gastos que se originen por los servicios de electricidad, agua, cloacas, gas, y de todo otro servicio que pudiere beneficiar al inmueble objeto del presente convenio. Asimismo, deberá hacerse cargo de los gastos que fuere menester realizar para la correcta adecuación, mantenimiento, cuidado, higiene y conservación de la propiedad. **"LA MUNICIPALIDAD"** se responsabiliza por las deficiencias de los servicios normales de la propiedad y/o razones de fuerza mayor o caso fortuito durante la vigencia del presente contrato.

QUINTA – Obligaciones de "LA MUNICIPALIDAD": **A**) Usar el inmueble de acuerdo al destino indicado en la cláusula segunda; **B)** Notificar inmediatamente al Ministerio de Desarrollo Humano, cualquier acto de ocupación por parte de terceros y toda acción que pudiera lesionar el derecho real de dominio que ostenta la Provincia de Córdoba sobre el referido inmueble; **C)** Gestionar bajo su exclusiva responsabilidad, la obtención de los permisos, habilitaciones y/o autorizaciones especiales para el desarrollo de sus actividades, conforme a la legislación local que rija para la zona de radicación del inmueble. Será causal de rescisión por exclusiva culpa de **"LA MUNICPALIDAD"** la no obtención y/o renovación de los permisos, habilitaciones y/o autorizaciones indicadas supra; **D)** A poner toda

SÉPTIMA - Plazo: La duración del presente comodato se fija en el plazo de diez (10) años, contados a partir de la ratificación del presente. Cumplido el plazo establecido, **"LA MUNICIPALIDAD"** deberá restituir a **"EL MINISTERIO"** la propiedad cedida en Comodato, libre de personas o cosas puestas por ella o que de ella dependan, y en perfecto estado de conservación, orden y limpieza. **"LA MUNICIPALIDAD"** deberá entregar el inmueble a **"EL MINISTERIO"** indefectiblemente el día de vencimiento del presente contrato, con todos los servicios debidamente abonados hasta el día de la desocupación efectiva del inmueble, debiendo incluso abonar todos aquellos que vencieran después de la restitución pero que correspondan al periodo de vigencia de este contrato.

OCTAVA – Rescisión anticipada: **"EL MINISTERIO"** podrá comunicar fehacientemente y con una anticipación de quince (15) días corridos, y sin necesidad de manifestar sus razones, su voluntad de rescindir el presente contrato, debiendo proceder **"LA MUNICIPALIDAD"** a la devolución del inmueble sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna, libre de personas o cosas puestas por ella o que de ellas dependan, y en perfecto estado de conservación; en los términos del art. 12 de la Ley N° 10.580. En ningún caso **"LA MUNICIPALIDAD"** tendrá derecho a reclamar indemnización o reembolso alguno.

NOVENA – Incumplimiento de obligaciones: Cualquier transgresión imputable a **"LA MUNICIPALIDAD"** dará derecho a la rescisión del presente contrato en forma unilateral, y a pedir la restitución del inmueble en forma inmediata.

DÉCIMA – Efectos de la extinción del contrato: Rescindido el contrato por parte de **"EL MINISTERIO", "LA MUNICIPALIDAD"** se compromete a restituir el bien cedido en el plazo de diez (10) días de efectuada la comunicación prevista en la cláusula octava. Las partes acuerdan que el procedimiento para su desocupación se regirá por el marco legal previsto en el Articulo 121 y sig. de la Ley N° 6.658.

DÉCIMA PRIMERA – Aplicación supletoria del CCCN: Las partes convienen que se aplicaran supletoriamente las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en todas aquellas situaciones que pudieren presentarse con motivo de la vigencia del presente contrato y que no hayan sido previstas expresamente en el mismo.

diligencia en la adecuación y conservación del inmueble, resultando responsable de todo deterioro que sufra por su culpa y estando obligada a notificar en el término de veinticuatro horas (24hs.) a **"EL MINISTERIO"** de cualquier novedad que se suscitare con el bien, permitiendo además el control y/o inspección del inmueble cedido en comodato en cualquier momento; **E)** Pago de gastos y servicios relativos al inmueble; **F)** Ser de su exclusiva responsabilidad los perjuicios que pudiera ocasionarse a terceros, sean estos sobre la persona o sus bienes que de cualquier naturaleza ocurran por efecto directo y/o indirecto del objeto y/o bienes del CONTRATO DE COMODATO y/o de los servicios que brinde, ya sean por su culpa y/o negligencia, y/o de sus dependientes y/o personal a su cargo y/o de aquel que bajo cualquier modo se pueda valer, incluso frente al caso de fuerza mayor o caso fortuito, eximiendo expresamente a **"EL MINISTERIO"** de toda responsabilidad y obligándose a restituir a éste último, cualquier suma que por efecto o consecuencia de ello, tuviera que afrontar; **G)** Son también de responsabilidad exclusiva de **"LA MUNICPALIDAD"** todas las obligaciones emergentes de la relación laboral con sus dependientes y/o con el personal a su cargo y/o de aquel que bajo cualquier modo se pueda valer para el cumplimiento y/o satisfacción de los servicios que hacen al objeto del CONTRATO DE COMODATO y/o que al mismo se vincule, ya sea que las mismas obedezcan a tareas y/o funciones que se ejecuten u ocurran total o parcialmente dentro o fuera del inmueble que en uso se cede o que respondan a causas de accidentes y/o enfermedad culpable o inculpable, eximiendo expresamente a **"EL MINISTERIO"** de toda responsabilidad con relación a las personas (humanas y/o jurídicas) involucradas en los vínculos y acontecimientos señalados y obligándose a restituir a éste último, cualquier suma que por efecto y/o consecuencia de ello, tuviera que afrontar; **H)** **"LA MUNICIPALIDAD"** deberá contar con un Seguro de Responsabilidad Civil.

SEXTA – Prohibición de cesión: Se encuentra prohibido a **"LA MUNICIPALIDAD"** ceder y/o transferir por cualquier título los derechos acordados en el presente contrato, prestar parte o todo el inmueble, o hacerse reemplazar por terceros, siendo causal de recisión por exclusiva culpa de **"LA MUNICIPALIDAD"** y siendo la misma, responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA SEGUNDA – Clausula de indemnidad: Las partes acuerdan que los perjuicios que pudieran ocasionarse sobre bienes o personas en el ámbito del inmueble cedido en Comodato -cualquiera sea su origen o causa, incluso la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor-, y en especial los que pudieren derivarse de la realización de actividades vinculadas al objeto social de **"LA MUNICIPALIDAD"**, sus consecuencias serán responsabilidad exclusiva, absoluta y excluyente de **"LA MUNICIPALIDAD"** liberando en consecuencia en forma expresa a **"EL MINISTERIO"** de dichos supuestos e hipotéticos perjuicios.

DÉCIMA TERCERA – Jurisdicción: Por cualquier cuestión de divergencia en la interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Provinciales de la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepción que les pudiere corresponder.

En prueba de conformidad, previa su lectura y ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba, a los 28 (....) días del mes de junio de 2025.

Sr. Eduardo Luis Accastello
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA MARIA

Lic. Liliana Rosa MONTERO
MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Sr. Agustín Turletti Mino
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO
Y TERRITORIO